

Адвокат Дивак Володимир Володимирович, який діє на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЗП № 001788, виданого на підставі рішення Ради адвокатів Запорізької області № 14 від 31 серпня 2018 року, який далі іменується «Адвокат», з одної сторони та громадянин України, Ткачук Михайло Васильович, який далі іменується «Клієнт», з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно цього договору Адвокат надає правову допомогу Клієнту у вирішенні справ пов'язаних з врегулювання наслідків ДТП що сталася квітня 2023 року, а Клієнт надає Адвокату всю інформацію пов'язану із веденням цієї справи, оплачує судові збори та інші необхідні платежі, пов'язані із веденням цієї справи, та оплачує Адвокату надані послуги згідно умов, вказаних у цьому договорі

1.2. На виконання умов п. 1.1. цього договору Клієнт надає право Адвокату (уповноважує його) при наданні правової допомоги представляти Клієнта у всіх правоохоронних органах: Органах прокуратури, органах Національної поліції та внутрішніх справ, СБУ, НАБУ та у всіх інстанціях в судів загальної та спеціальної юрисдикції, а також в органах і організаціях на які поширюється юрисдикція Міністерства юстиції України: органах державної виконавчої служби, нотаріальних органах, в тому числі у приватних нотаріусів. В інших державних органах, громадських об'єднаннях та підприємствах, незалежно від форм власності

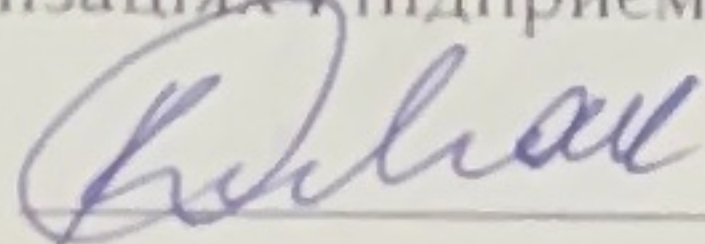
1.3. Для виконання представницьких функцій Адвокату надається право: - одержувати необхідні довідки та документи, підписувати та подавати претензії, вимоги, заяви, листи, клопотання, позовні заяви, адміністративні позови, заяви про видачу судових наказів та виконавчих листів, скарги, апеляційні скарги, касаційні скарги, розписуватись на них від імені Клієнта, сплачувати від імені Клієнта судовий збір, та інші платежі, знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судовою засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення (постанови, ухвали) судів, збирати будь-які відомості про факти, що можуть використовуватися як докази у справі, а також користуватися всіма іншими правами, наданими законодавством України для такою роду повноважень та цим договором Адвокату.

2. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

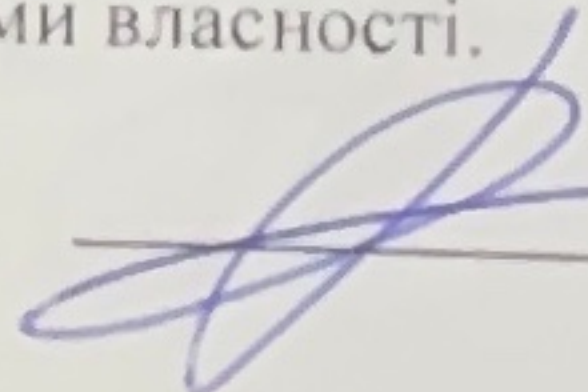
2.1. Адвокат діє від імені та в інтересах Клієнта на підставі цього договору, ордера чи довіреності.

2.2. Адвокат надає Клієнту свої послуги шляхом:

- усного та письмового консультування з юридичних питань;
- складання необхідних процесуальних документів, скарг, претензій, клопотань та їх подання у передбачений чинним законодавством України спосіб;
- надання консультаційних послуг щодо захисту інтересів Клієнта в судах;
- особистої участі Адвоката та захисту інтересів Клієнта в судах з повним обсягом прав, що надаються стороні відповідним процесуальним кодексом, у державних органах, організаціях, установах, в податкових і правоохоронних органах, в органах державної влади, в судових органах всіх рівнів в межах прав наданих позивачеві відповідним законом, з правом подання заяв, позовних заяв, клопотань, заперечень апеляційних та касаційних скарг та інших документів, перед третіми особами, а також в державних і недержавних в установах, організаціях і підприємствах незалежно від форми власності.



(Дивак В.В.)



(Ткачук М.В.)

2.3. Терміни виконання зобов'язань Адвокатом:

2.3.1. Послуги надаються з часу укладання цього договору.

2.3.2. Виконання зобов'язань Адвоката із захисту інтересів Клієнта завершуються винесенням рішення (ухвали, постанови) суду, чи іншого правоохоронного органу який прийме позитивне рішення з приводу обставин ДТП вказаного у п.1.1. цього договору, та зобов'яже винуватця ДТП Довгого Богдана Сергійовича сплатити Клієнту компенсацію за наанесені в результаті ДТП матеріальні збитки, або рішення суду апеляційної інстанції чи касаційної інстанції, що робить неможливим перегляд справи.

2.4. За настання обставин, передбачених у п. 2.3.2 даного договору, Адвокат вважається таким, що повністю виконав свої обов'язки перед Клієнтом.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Адвоката:

3.1. Адвокат зобов'язується надати максимально можливу правову допомогу Клієнту із представництва та захисту його законних прав та інтересів в правоохоронних органах судлах, органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності та підпорядкування, відповідно до вимог чинного законодавства України та цього договору.

3.2. Права Адвоката:

3.2.1. Адвокат має права, передбачені пунктами 1.2. і 1.3. цього договору.

3.2.2. Отримувати від Клієнта повну інформацію по справі, а також гонорар та компенсацію фактичних витрат понесених процесі надання правової допомоги в розмірі та в порядку, передбаченому цим договором.

3.2.3. Звертатись за допомогою до експертів (спеціалістів) з питань, що стосуються предмету цього договору.

3.2.3. Отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань.

3.2.4. Збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази.

3.2.5. Застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства України.

3.2.6. Мати помічника адвоката або декількох помічників адвоката з числа осіб, які мають вищу юридичну освіту.

3.2.7. Бути заздалегідь повідомленим про намір Клієнта укласти договір з аналогічним дорученням або схожим дорученням чи дорученням, що можливо у майбутньому може стосуватися цього договору.

3.2.8. Відмовитись від виконання окремих доручень Клієнта, якщо вони є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, правилам адвокатської етики, виходять за межі професійних прав і обов'язків адвоката. чи не пов'язані із цією справою.

3.2.9. Розірвати цей договір у випадку не сплати Клієнтом обумовленого гонорару та фактичних витрат, пов'язаних із виконанням Адвокатом функцій по цьому договору

3.3. Права Клієнта:

3.3.1. Отримувати від Адвоката правову допомогу належного рівня, юридичні консультації з питань наявності фактичних і правових підстав щодо виконання доручення, практики застосування відповідного законодавства, можливості та правових наслідків досягнення бажаного для Клієнта результату.

3.4. Обов'язки Клієнта:

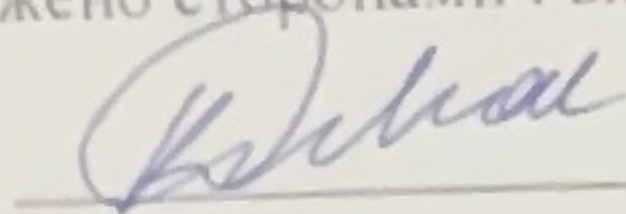
3.4.1. Сплатити гонорар Адвокату в розмірі та в строки погоджені між ними.

3.4.2. Вчасно забезпечувати Адвоката інформацією необхідною для виконання обов'язків, передбачених цим договором, в тому числі документами в необхідній кількості примірників.

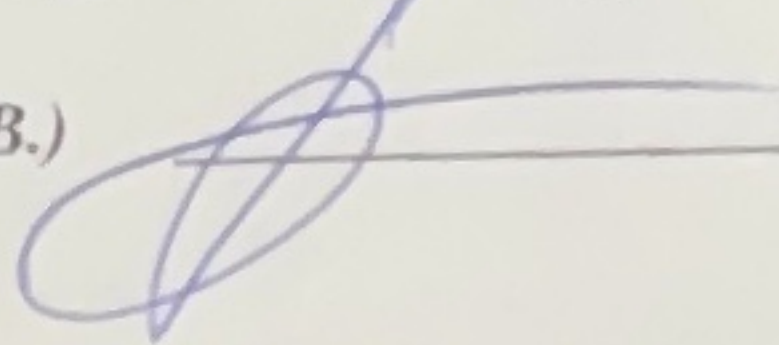
3.4.3. Інформувати Адвоката про всі відомі обставини, які можуть мати значення для надання Адвокатом послуг по цьому договору.

4. ГОНОРАР АДВОКАТА

4.1. Розмір гонорару (винагороди) Адвоката на момент укладання цього договору узгоджено сторонами і вказано в Додатку № 1 до цього договору.



(Дивак В.В.)



(Ткачук М.В.)

4.2. За домовленістю Сторін, гонорар може сплачуватися у вигляді передоплати та окремими платежами.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до виконання ними всіх дій, необхідних для досягнення позитивного результату по справі.

5.2. Цей договір може бути в будь-який час припинений за взаємною згодою сторін. У випадку дострокового припинення Договору за взаємної згодою сторін Адвокат має право на гонорар в частині, що відповідає обсягу фактично виконаної ним роботи.

5.3. Адвокат має право і зобов'язаний в односторонньому порядку достроково розірвати договір з Клієнтом за наявності однієї з наступних обставин:

5.3.1. Клієнт вчиняє дії, пов'язані із справою, які порушують чинне законодавство і відмовляється припинити їх вчинення, не зважаючи на роз'яснення Адвоката. Клієнт використовує правову допомогу, що йому надається Адвокатом, для порушення закону;

5.3.2. Клієнт, не зважаючи на роз'яснення Адвоката, наполягає на досягненні результату, який через об'єктивні обставини є недосяжним;

5.3.3. Клієнт порушує обов'язки, покладені на нього цим Договором;

5.3.4. Клієнт всупереч порадам Адвоката вчиняє дії, що роблять неможливим досягнення позитивного результату по справі;

5.3.5. Стан здоров'я або психологічний стан Адвоката позбавляє його можливості належним чином продовжувати виконання договору.

5.4. Цей договір може бути також розірваний згідно вимог чинною законодавства України та у випадку порушення інших умов цього Договору.

6. СПОРИ

6.1. Будь-які спори, що виникають з приводу виконання умов цього договору, сторони зобов'язуються вирішувати шляхом взаємних консультацій, з урахуванням інтересів обох сторін.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Зміст цього договору є адвокатською таємницею, за винятком предмету договору та повноважень, наданих Клієнтом Адвокату для виконання умов цього договору.

7.2. Адвокат зобов'язується зберігати адвокатську таємницю і несе відповідальність за її порушення.

7.3. Клієнт зобов'язаний не розголошувати відомості, які стали відомі йому від Адвоката.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

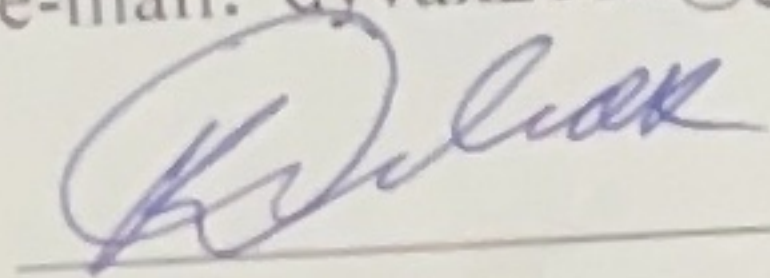
8.1. Цей договір складений та підписаний в двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

8.2. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України.

АДРЕСИ ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

АДВОКАТ:

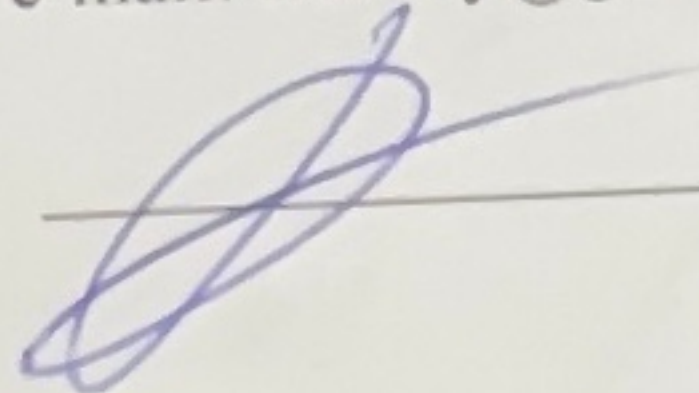
Дивак Володимир Володимирович,
РНОКПП 2017114095,
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ЗП № 001788 від 31 серпня 2018 року,
04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, офіс 19,
тел.: 067-506-93-46,
e-mail: dyvak2012@gmail.com.



(Дивак В.В.)

КЛІЄНТ:

Ткачук Михайло Васильович
РНОКПП 3144710076,
05.02.1986 р.н.,
Київська обл. Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська, 1 кв. 52.
тел. 067-209-63-32,
e-mail: mixa4y@gmail.com



(Ткачук М.В.)

Додаток № 1
до Договору про надання правової допомоги
№ 04/09/23 від 4 вересня 2023 року

місто Київ

4 вересня 2023 року

ГОНОРАР АДВОКАТА

1. Відповідно пунктів 4.1. – 4.2. Договору Сторони домовилися, що повний гонорар Адвоката становитиме 22 500,00 грн. (двадцять дві тисячі п'ятсот гривень 00 коп.).

2. Сума гонорару, вказана в пункті 1 цього Додатку №1, буде виплачена Клієнтом Адвокату двома окремими платежами в такі терміни:

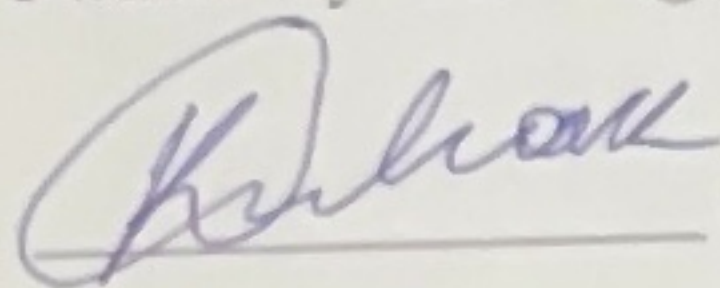
2.1. 15 000,00 грн. (п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) – протягом 2 діб з часу укладання Договору;

2.2. 7 500,00 грн. (сім з половиною тисяч гривень 00 коп.) – протягом 2 діб з часу настання обставин, вказаних у п. 2.3.2 Договору.

3. Цей Додаток №1 укладено за повної згоди сторін Договору.

АДВОКАТ:

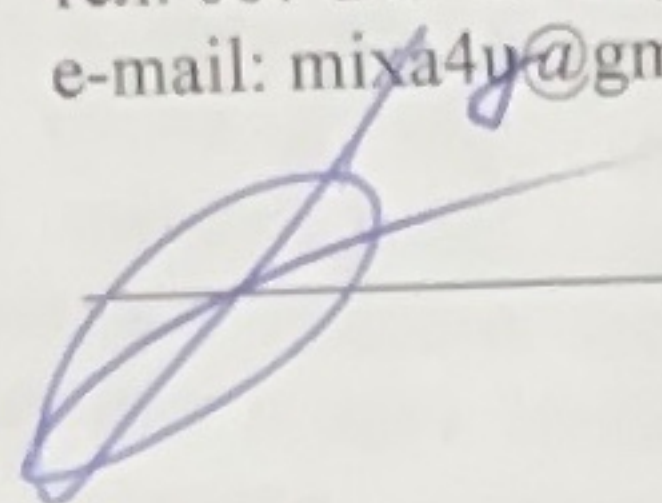
Дивак Володимир Володимирович,
Свідectво про право на заняття адвокатською
діяльністю ЗП № 001788 від 31 серпня 2018 року,
04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, офіс 19,
тел.: 067-506-93-46.
e-mail: dyvak2012@gmail.com



(Дивак В.В.)

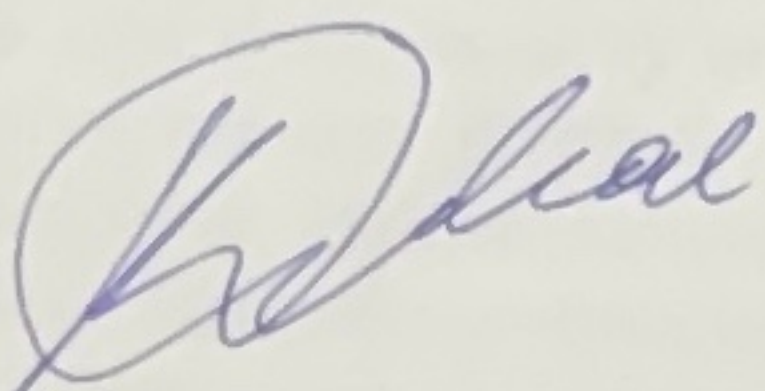
КЛІЄНТ:

Ткачук Михайло Васильович
РНОКПП 3144710076,
05.02.1986 р.н.,
Київська обл. Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська, 1 кв. 52.
тел. 067-209-63-32,
e-mail: mixa4u@gmail.com



(Ткачук М.В.)

Осформовано 400\$ (сорок тисяч
гонорарів США) згідно п. 2.1. Договору
№ 1
4 вересня 2023 р.

осформовано  / В. Дивак